

|                                                                                   |                                              |                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | <b>Título:</b> Uso de la Fuerza Letal        |                       | <b>Estándar CALEA:</b><br>4.1.2 |
|                                                                                   | <b>Fecha de Expedición:</b> 20 de julio 2025 | <b>Revisión:</b><br>0 | <b>Página:</b><br>1 de 2        |
|                                                                                   | <b>Fecha de Revisión:</b>                    |                       |                                 |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA                              |                                              |                       |                                 |

## 1.-PROPÓSITO

Establecer los lineamientos bajo los cuales el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada puede hacer uso de la fuerza letal, asegurando su aplicación conforme a la legalidad, proporcionalidad, racionalidad y necesidad, en estricto respeto a los derechos humanos y la normatividad vigente.

## 2.-ALCANCE

Aplica a todo el personal policial operativo de la DSPM que, en el ejercicio de sus funciones, pueda verse en la necesidad de emplear fuerza letal para proteger la vida de terceros o la propia.

## 3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

**Fuerza letal:** Uso de cualquier medio, instrumento o arma cuyo resultado probable sea causar la muerte o una lesión corporal grave.

**Creencia razonable:** Juicio fundado en hechos y circunstancias observables que justificarían la misma conclusión por parte de un oficial con entrenamiento y experiencia similares.

**Lesión corporal grave:** Daño físico que conlleva un riesgo sustancial de muerte, pérdida o disfunción permanente de una parte del cuerpo, desfiguración significativa o dolor prolongado.

**Amenaza inminente:** Circunstancia en la cual el riesgo de muerte o lesión grave es inmediato y no permite margen para el uso de alternativas menos letales.

**Uso de la fuerza:** Aplicación de técnicas físicas, armas o medios coercitivos para controlar, repeler o someter a una persona.

## 4.- PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

El uso de la fuerza letal sólo está justificado cuando un oficial cree razonablemente que tal acción es necesaria para defender su vida o la de otra persona, ante una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves.

Cualquier uso de fuerza letal deberá ser documentado, reportado y sujeto a evaluación conforme a los procedimientos internos de la DSPM y la legislación vigente.

- El personal policial no hará uso de la fuerza letal excepto en circunstancias que lo justifiquen.
- Se priorizarán en todo momento técnicas de disuasión, negociación, y uso progresivo de la fuerza antes de llegar a la fuerza letal.
- El uso de armas de fuego u otros medios letales debe cumplir con lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y rendición de cuentas.
- Todo incidente de uso de fuerza letal debe ser reportado de inmediato al superior jerárquico, iniciar un Informe Policial Homologado (IPH), y activarse el protocolo de investigación administrativa correspondiente.

|                                                                                   |                                              |                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | <b>Título:</b> Uso de la Fuerza Letal        |                       | <b>Estándar CALEA:</b><br>4.1.2 |
|                                                                                   | <b>Fecha de Expedición:</b> 20 de julio 2025 | <b>Revisión:</b><br>0 | <b>Página:</b><br>2 de 2        |
|                                                                                   | <b>Fecha de Revisión:</b>                    |                       |                                 |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA                              |                                              |                       |                                 |

**Se consideran amenazas letales inminentes (creencia razonable):**

- I. La acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o réplica de esta en dirección a una persona;
- II. La acción de no soltar un arma de fuego o réplica de esta después de advertencia clara;
- III. La acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante;
- IV. El accionar el disparador de un arma de fuego;
- V. La acción de portar o manipular un explosivo real o una réplica de este,
- VI. Las acciones tendientes a perturbar objetos o sistemas que puedan tener efectos letales o incapacitantes en una o más personas.

Las conductas que ameritan el uso de la fuerza es la resistencia de alta peligrosidad, es decir, la conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o a miembros de las instituciones de policiales, lesiones graves (lesión física grave) (daño producido por una causa externa que ponga en peligro la vida o que disminuya de manera permanente las capacidades físicas de una persona) o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad.

Todos los elementos de la DSPM recibirán capacitación anual obligatoria en el uso de la fuerza, las definiciones y su correcta aplicación, se evaluará su comprensión mediante ejercicios prácticos, simulaciones y evaluaciones teóricas, la Subdirección de Profesionalización en coordinación con la Subdirección Operativa, designaran a los elementos y horarios en los que se llevara a cabo dichas capacitaciones.